فتكون المنفعة مجهولة (و) يصح (بيع) واجارة (متاع) وغزو بدابة مدة (بجزء) معلوم (من ربحه) أى المتاع وبجزء من سهم الدابة (ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما) كعبد وأمة وطير (لمن يقوم بهما مدة معلومة) كسنة ونحوها (بجزء منهما) أى من عينهما كربع وسدس (والنماء) الحاصل منه (ملك لهما) لانه نماء ملكهما و(لا) يجوز (ان كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل) والمالك والزيادة له ولغاية بغير عمل منه (وللعامل أجرة مثله) لانه عمل بعوض ولم يسلم له

(باب المساقاة)

مفاعلة من السقى لكونه كان أهم أمرها بالحجاز وهى دفع شجر مغروس (لمن يقوم بمصالحه) أى الشجر من زبار ورقاص وحرس وتركيب وغير ذلك (بجزء من ثمره) النامى بعمله المتكرر كل عام كالنخل والكرم والرمان والجوز والزيتون فلا يصح على القطن والمقاثى (بشرط كون الشجر معلوما) للمالك والعامل برؤية أو صفة لا يختلف معها كالبيع فلا تصح على أحد هذين الحائطين (و) بشرط (أن يكون له ثمر يؤكل) قال فى الاقناع وقال الموفق يصح على ماله ورق يقصد كتوت أو له زهر يقصد كورد ونحوه وعلى قياسه شجر له خشب يقصد كحور وصفصاف انتهى ومقتضى ما فى المتن انها لا تتقيد بالنخل والكرم ومقتضاه أيضا انها لا تصح على ما لا ثمر له مأكول كالصفصاف والسرو ولو كان له زهر مقصود كالياسمين ونحوه وهو المذهب (وان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره) ويعتبر كون عاقديها جائزى التصرف والمناصبة والمغارسة دفع الشجر بلا غرس مع أرضه لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما (والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه) أو مزروع ليعمل عليه (بشرط كون البذر معلوما جنسه) كقمح مثلا (وقدره) اى البذر لانها معاقدة على عمل فلم تجز على غير مقدر كالاجارة (ولو لم يؤكل) كقوة (وكونه) اى البذر (من رب الارض و) بشرط (ان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه) أى مما يحصل من الغلة وان تشارطا على ان يأخذ رب الارض مثل بذره مما يخرج ويقتسما الباقى لم يصح (ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر) ولا يصح كون بذر من عامل أو منهما ولا من أحدهما والارض لهما وان قال اعمل ولك النصف ان ان زرعته خسارة والاثلاث ربع لم يصح (فان فقد شرط) من شروط المزارعة والمساقاة (فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر) فيما اذا فسدت المساقاة (والزرع) فيما اذا فسدت المزارعة (لربه) أى رب البذر والشجر لانه عين ماله ينقلب من حال الى حال كالبيضة اذا صارت فرخا (وللعامل أجرة مثله) لانه انما بذل منافعه بعوض فلما لم يسلم له رجع الى بدله وهو أجر المثل هذا ان كان البذر من رب الارض وان كان رب البذر هو العامل فعليه أجرة مثل الارض لان ربها انما بذلها بعوض فلما لم يسلم له رجع بعوض منافعها الفائتة بزرعها وهو أجرة المثل *(تنبيه)* يصح توقيت المساقاة (ولا شئ له) أى العامل (ان فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة) لانه رضى باسقاط حقه فصار كعامل المضاربة اذا فسخ قبل ظهور الربح وعامل الجعالة اذا فسخ قبل تمام عمله وللعامل ان مات او فسخ رب المساقاة قبل ظهور الثمرة و بعد الشروع فى العمل أجر عمله وان بان الشجر مستحقا فله أجر مثله على الغاصب (وان فسخ) عقد المساقاة بفسخ أحدهما أو غير ذلك

(بعد